

RECURSO CÍVEL Nº 5062200-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MANOEL LUIZ DA SILVA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA E PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADAS. SEGURO COMO GARANTIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO NOS CASOS DE MORTE INVALIDEZ E DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO . DIMINUIÇÃO DA PROBABILIDADE DE INADIMPLEMENTO PERMITE OFERTA DE EMPRÉSTIMO COM TAXA DE JUROS MENORES. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condene o recorrente vencido em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a suspensão do § 2º e 3º do artigo 98, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5062200-46.2024.4.02.5101

510015589854 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5062200-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MANOEL LUIZ DA SILVA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré na devolução da quantia paga a título de seguro prestamista, e no pagamento de indenização por danos morais.

Vejamos:

Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado por disposição do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Trata-se de demanda ajuizada em face da CEF, na qual a parte autora objetiva o ressarcimento em dobro de dano material equivalente ao prêmio do seguro prestamista e o pagamento de indenização por danos morais.

Incide à espécie o disposto no Código de Defesa do Consumidor, que é plenamente aplicável às instituições financeiras por força da do Enunciado nº 297 da Súmula do STJ. Nesse sentido, tem-se o reforço da igualdade substancial entre as partes, com o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor do serviço, conforme dispõe o artigo 4º, I, do diploma consumerista.

O CDC, a fim de conferir efetividade à proteção ao consumidor, prevê diversos mecanismos, entre eles a responsabilização objetiva do fornecedor de produtos e serviços e a inversão do ônus probatório em favor da parte vulnerável na relação jurídica.

No caso dos autos, não ficou comprovado que o autor tenha sido constrangido a contratar o referido seguro prestamista, bem como que tenha assinado a proposta sem conhecimento ao contrair o empréstimo consignado, visto que teve ciência prévia do seguro de proteção financeira, modalidade de garantia legítima.

Nesse contexto, não sendo nula a exigência de seguro como forma de garantia, cabia ao autor recusar-se em aceitá-la, circunstância não comprovada nos autos.

Além disso, nos contratos juntados aos autos não se encontra nenhuma cláusula que condiciona as operações financeiras à contratação do seguro, devendo ser respeitada a autonomia da vontade das partes ao pactuar tal forma de garantia.

Observa-se que o autor não demonstrou ter solicitado o cancelamento do contrato de seguro, cediço que, diante de sua natureza aleatória, a devolução integral do prêmio pago, tal como postulada, implicaria locupletamento indevido da parte autora, que permaneceu devidamente protegida contra os sinistros nele enumerados.

Trata-se, pois, de contrato acessório, vinculado ao de mútuo, destinado a cobrir os riscos de inadimplência das prestações e, por conseguinte, proteger a quitação do capital, o que conduz à redução do custo efetivo total da avença.

Impõe-se sublinhar a diferença existente entre a conduta vedada pelo art. 39, I do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a chamada "venda-casada", e o exercício de práticas mercadológicas tendentes à atração e captação de clientela.

A primeira dessas situações, consistente na aquisição compulsória de determinado bem ou serviço como pressuposto ao fornecimento de outros serviços ou bens, é proibida por lei. Já a segunda entende com o oferecimento de determinadas vantagens àquele que venha a adquirir outro serviço ou produto, diverso daquele que intentava originalmente contratar. Tais vantagens podem consistir, por exemplo, na disposição de condições de pagamento mais convenientes, ou em abatimento do preço total a pagar.

Tal conduta, para além de não encontrar vedação legal expressa, é consentâneo com o ambiente livre-concorrencial, afigurando-se método lícito de obtenção e fidelização de novo consumidores.

Assim, a mera celebração do contrato de seguro não se traduz, necessariamente, em ocorrência de venda casada.

Por não se evidenciar, in casu, a prática de qualquer conduta ilícita pela ré, mostram-se descabidas as pretensões ora deduzidas, o que impõe a improcedência dos pedidos de ressarcimento de danos materiais e de reparação por danos morais.

Nesse sentido:

CIVIL. APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DEVOUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL.

1. A sentença, superando alegação de "venda casada", julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da contratação de seguro prestamista em contratos de crédito consignado, de devolução em dobro dos valores pagos a tal título e de indenização por dano moral. 2. As normas relativas ao Código de Defesa do Consumidor aplicam-se ao empréstimo consignado, que se insere no conceito de relação de consumo, conforme o disposto no art. 3º, §2º, do CDC. 3. No empréstimo consignado, a venda casada ocorre se o agente financeiro exigir a contratação concomitante de outro serviço, ou exigir que o seguro prestamista destinado à garantia do negócio seja contratado necessariamente junto a alguma companhia seguradora por ele indicada, o que não foi comprovado. 4. O seguro prestamista com cobertura para morte e invalidez pode ser utilizado como garantia legítima do contrato de empréstimo consignado, mormente em hipóteses em que, como é o caso, expressiva quantia é emprestada a pessoa idosa para pagamento em prazo longo, de dez anos, ampliado em renegociação posterior. 5. **O princípio da autonomia da vontade não encontra restrição no contrato de adesão, porque nele permanece a garantia à liberdade de aderir ou não às estipulações padronizadas, considerando-se, inclusive, a existência de diversas instituições financeiras para celebração do contrato de empréstimo.** 6. Na ausência de qualquer cobrança indevida por parte da CEF, não se exige dela a devolução de quaisquer valores, muito menos em dobro, nem há dano moral indenizável, já que não houve comprovação de impedimento para contratar com terceira instituição ou, ao menos, da existência de tentativa de fazê-lo (Enunciado 165, FOREJEF, 2ª Região). 7. Apelação desprovida. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 7a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, majorando os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2, Apelação Cível, 5011494-39.2022.4.02.5001, Rel. LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, 7a. TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acórdão - LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, julgado em 21/06/2023, Dje 06/07/2023 16:23:46) (g.n.)

Isto posto, na forma da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos."

Em recurso, a parte autora reafirma os termos da inicial e salienta que sua intenção era somente celebrar contrato de empréstimo. Pugna pela reforma da sentença.

VOTO

I - Do Direito:

O seguro de crédito ou prestamista é o seguro vendido em conjunto com a contratação de crédito, financiamento ou empréstimo, que garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego. Este seguro protege tanto o credor quanto o devedor de eventual infortúnio que possa comprometer a solvência do devedor e, portanto, a adimplência do contrato.

Por isso, não há qualquer nulidade em sua contratação. Ademais, conforme entendimento do STJ (RESP 1.060.515- DF- ACP), o seguro prestamista, vendido em conjunto com contrato de empréstimo, acaba por trazer vantagem para ambas às partes. Pois, a garantia de recebimento do valor emprestado, em caso de morte ou invalidez do consumidor, acaba por reduzir o valor dos juros incidentes sobre o contrato de empréstimo. Tal afasta o argumento, *a priori*, da abusividade a que se refere o art. 39, I do CDC. Vejamos:

*ACÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL "LEASING". CLÁUSULA DE SEGURO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Não se pode interpretar o Código de Defesa do Consumidor de modo a tornar qualquer encargo contratual atribuído ao consumidor como abusivo, sem observar que as relações contratuais se estabelecem, igualmente, através de regras de direito civil. 2. O CDC não exclui a principiologia dos contratos de direito civil. Entre as normas consumeristas e as regras gerais dos contratos, insertas no Código Civil e legislação extravagante, deve haver complementação e não exclusão. É o que a doutrina chama de Diálogo das Fontes. 3. Ante a natureza do contrato de arrendamento mercantil ou leasing, em que pese a empresa arrendante figurar como proprietária do bem, o arrendatário possui o dever de conservar o bem arrendado, para que ao final da avença, exercendo o seu direito, prorrogue o contrato, compre ou devolva o bem. 4. **A cláusula que obriga o arrendatário a contratar seguro em nome da arrendante não é abusiva, pois aquele possui dever de conservação do bem, usufruindo da coisa como se dono fosse, suportando, em razão disso, riscos e encargos inerentes a sua obrigação. O seguro, nessas circunstâncias, é garantia para o cumprimento da avença, protegendo o patrimônio do arrendante, bem como o indivíduo de infortúnios.** 5. **Rejeita-se, contudo, a venda casada, podendo o seguro ser realizado em qualquer seguradora de livre escolha do interessado.** 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. REsp 1060515 / DF RECURSO ESPECIAL 2008/0110683-5 T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 04/05/2010 Data da Publicação/FonteDJe 24/05/2010 RT vol. 901 p. 185.) Grifos Nossos*

Reproduzo parte do voto:

"O Parecer Ministerial enfrenta, com propriedade, a interpretação do arts. 39, V e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Verbis:

"(...)

Uma vez que o Código de Defesa do Consumidor não trouxe definição para cláusula abusiva, limitando-se a elencar exemplos dessas, no art. 51, coube à doutrina formular-lhe um conceito, que pode ser resumido como sendo a cláusula que coloca em intolerável desvantagem um dos contratantes, impondo-lhe uma obrigação iníqua e causando situação de significativo desequilíbrio entre as partes. A propósito, convém citar o sempre pertinente ensinamento de Nelson Nery Júnior (Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª edição, Forense Universitária: São Paulo, 2004, p. 558), segundo o qual a cláusula abusiva é aquela notoriamente desfavorável à parte mais fraca na relação de consumo, ou seja, "o consumidor. Assim, in casu, resta saber se, diante da natureza jurídica do contrato de arrendamento mercantil, a previsão de que o arrendatário deva contratar seguro do bem arrendado em favor da arrendadora constitui imposição iníqua e excessivamente onerosa àquele, em contrapartida ao indevido locupletamento dessa....

Com efeito, acrescento, que não se pode interpretar o Código de Defesa do Consumidor de modo a tornar qualquer encargo contratual atribuído ao consumidor como abusivo, sem observar que as relações contratuais se estabelecem, igualmente, através de regras de direito civil.

Em princípio, a finalidade de um contrato não pode ser vista isoladamente, tão-somente pelo prisma econômico de uma das partes. Deve-se, em verdade, observar, entre outros aspectos, sobretudo o social e a proteção ao indivíduo na sua relação em sociedade.

Salienta-se, nesse particular, que o CDC não exclui a principiologia dos contratos de direito civil. Entre as normas consumeristas e as regras gerais dos contratos, insertas no Código Civil e legislação extravagante, deve haver complementação e não exclusão. É o que a doutrina chama de DIÁLOGO DAS FONTES, consoante escólio de FLÁVIO TARTURCE (in Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie, Editora Método, São Paulo 4ª Edição :

.....

Assim, como bem ressaltado no r. parecer do Ministério Público Federal, ante a natureza do contrato de arrendamento mercantil ou leasing, em que pese a empresa arrendante figurar como proprietária do bem, o arrendatário possui o dever de conservar o bem arrendado, para que ao final da avença, exercendo o seu direito, prorrogue o contrato, compre ou devolva o bem. O seguro em questão, tal como o habitacional, traz segurança às partes contratantes, sem dúvidas.

Isso porque o arrendatário, então, além de direitos também possui obrigações. E enumerando essas obrigações do arrendatário, são as lições da Professora MARIA HELENA DINIZ, (in, Curso de direito Civil Brasileiro, 3. Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais, 23ª Edição, Ed. Saraiva, 2007, São Paulo, pg. 725), verbis:

Dessa forma, a cláusula que obriga o arrendatário a contratar seguro em nome da arrendante não é abusiva, pois aquele possui dever de conservação do bem, usufruindo da coisa como se dono fosse, suportando, em razão disso, riscos e encargos inerentes a sua obrigação. O seguro, nessas circunstâncias, é garantia para o cumprimento da avença, protegendo o patrimônio do arrendante, bem como o indivíduo de infortúnios.

A chamada função social dos contratos, nos ensinamentos do Prof. Humberto Theodoro Júnior, embora consagrada na lei e em outros preceitos, "... não é nem pode ser entendida como destrutiva da figura do contrato, dado que então, aquilo que seria um valor, um objetivo de grande significação (função social) destruiria o próprio instituto do contrato". (O Contrato e sua Função Social, RJ, Forense, 2003, pg. 106. Cfr. Gustavo Tepedino, Temas de Direito Civil. Renovar, 2009, p. 147, nota 2).

Diante desses ensinamentos, não há que se falar em onerosidade excessiva ou cláusula abusiva. O seguro - não imposta ou determinada a seguradora agenciadora para sua contratação - atende aos interesses bilaterais dos contratantes: à empresa, a garantia do bem cedido em leasing; ao arrendatário, a garantia securitária em caso de um infortúnio com o bem que utiliza em nome da arrendatária, e que se obriga a devolver ou adquirir-lo. A cláusula de seguro questionada, por isso mesmo, não atinge interesses externos à estrutura contratual, mas, sim, a benefícios às partes contratantes simultaneamente, o que a torna legítima."

Ressalte-se que a hipótese de celebração de empréstimo e seguro prestamista é diversa de outros seguros como de vida, residencial e outros. Pois, estes não tem qualquer impacto no risco de inadimplência e, consequentemente, na fixação da taxa de juros. Lucra apenas a instituição financeira com a venda de um produto financeiro.

Sem dúvida, caso não houvesse celebração do seguro prestamista, a taxa de juros cobrada no empréstimo seria outra, de forma que a celebração conjunta não é abusiva. Pois, não prejudica o consumidor. Não sendo *a priori* sua celebração conjunta abusiva.

Outro exemplo nessa linha é a previsão de pagamento de financiamento, via débito em conta corrente e não em boleto, quando tal ajuste possibilita a abertura de conta corrente e a cobrança de taxa menor. Pois, o pagamento via débito em conta, diminui o custo de operacionalização da credora com emissão, envio e processamento de boleto bancário.

A lógica para aferição da abusividade ou está nessa aferição - se a celebração em conjunto beneficia ambas as partes.

O empréstimo consignado concedido a servidor com estabilidade, com pagamento via desconto em folha, via de regra é o empréstimo com menor custo no mercado. Pois, a taxa de inadimplência é baixa e, por isso, os juros são mais baixos. Contudo, ainda há risco de inadimplência, com a possibilidade de demissão ou exoneração do servidor e o mais comum, justamente o óbito.

Na hipótese de óbito, o saldo deve ser cobrado dos herdeiros ou do espólio do falecido servidor (Resp 1498200 / PR). De forma que, com a celebração do seguro prestamista, o risco de inadimplência, pelo evento morte, resta praticamente aniquilado ou reduzido apenas ao risco financeiro da seguradora.

II - Do caso concreto:

Narra a parte autora ser correntista da CEF e que contratou diversos empréstimos, quais sejam, contrato nº 416003 no valor de R\$ 2.252,18 contratado no dia 07/07/2021, contrato nº 416090 no valor de R\$ 458,88 e contratado no dia 07/07/2021 e contrato nº 8185008 no valor de R\$996,68, contratado no dia 22/02/2024., totalizando o valor de R\$ 3.707,74. Alega que não teve ciência quanto aos seguros inclusos na contratação.

Alega que a contratação do seguro configura venda casada. Aduz ainda que a CEF não prosperou em apresentar documentos em sua contestação.

Pretende a devolução do valor pago a título de seguro prestamista e o pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em que pese fosse louvável que existisse nesse contrato cláusula análoga a que existe nos contratos de financiamento de imóvel, na qual se registra a necessidade de celebração de seguro para quitação do empréstimo em caso de óbito ou invalidez, registrando a possibilidade de contratação com outras seguradoras, o que conferiria maior transparência a transação, o fato é que a parte autora, em nenhum momento, alega que poderia ter contratado um seguro com valor menor em outra instituição ou que foi impedida de celebrar um seguro por preço inferior.

Alega tão somente que a celebração do seguro prestamista é abusiva e pretende a devolução do mesmo. Em primeiro lugar, considerando a liberdade de contratar e estando expressa a consignação do registro do seguro prestamista, não concluo por vício de

consentimento. Ademais, a anulação do seguro prestamista influenciaria na fixação do contrato como um todo, possibilitando inclusive a alteração da taxa de juros.

Não pode o consumidor, que se beneficiou de taxa de juros mais baixa, pretender desconstituir o seguro que minimiza a hipótese de inadimplemento, sob pena de unilateralmente estar alterando as condições em que o empréstimo foi concedido.

Assim, entendo que o contrato de empréstimo celebrado em conjunto com o seguro prestamista, beneficia ambas as partes, não tendo restado comprovada a abusividade alegada, não há que se falar a priori em abusividade, sobretudo porque a parte autora pretende apenas sua anulação e não a celebração com outra instituição.

O entendimento disposto acima já foi adotado anteriormente por esta 8ª Turma Recursal (processos nº 0138975-92.2015.4.02.5170/01).

Ademais, não vislumbro, no caso concreto, qualquer tipo de constrangimento ou obrigação imposta à autora para a aquisição de produto da ré, ou mesmo a colocação de condição ilegal para que a contratação fosse realizada.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA pelo juízo de origem (Evento 3, DESPADEC1)

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condene o recorrente vencido em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a suspensão do § 2º e 3º do artigo 98, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem..